

洪某某所有的房屋与覃某某所有的房屋毗邻。洪某某房屋入口楼梯的基座，是两户分别改建的上述楼顶阳台之间用于彼此隔断的女儿墙。覃某某改建房屋施工在先，先砌了一道女儿墙，洪某某改建在后，又砌了一道女儿墙以便加宽加固作为楼梯基座使用。该基座与屋顶连接位置正好位于屋顶排水沟的末端，导致排水沟被阻断拦截，加上该基座与屋顶连接处上方一黏土块表面不规则，进一步影响了排水的顺畅。洪某某、覃某某均无法明确，上述黏土块是哪一方施工时设置，其作用是什么。覃某某将共用隔墙向南延伸施工时，延伸部分墙体厚度比原有共用隔墙厚度减少约18厘米，而洪某某后来

改建施工时，直接利用了覃某某已砌筑的共用隔墙的延伸部分，未在其己方 一侧对墙体进行加厚。

洪某某主张覃某某建筑的阳台女儿墙位置偏西，超过了共用隔墙中线，且 没有做好与屋顶连接处的防水作业，导致雨水向下渗入洪某某房屋内部；覃某某在外墙上打钻的空调排水孔位置不合理，在公用隔墙上；覃某某在改建共用 隔墙时故意敲掉洪某某房屋的墙角，侵占洪某某房屋面积，导致洪某某房屋常年积水渗水，故诉求覃某某支付侵占洪某某房屋面积的赔偿款915元、顶楼天台楼梯基座与屋顶坡面连接处的防水层处理费用13400元（200元/年×57年= 11400元，引水及地漏安装费2000元）、赔偿覃某某造成洪某某房屋屋顶缺角 损失10000元，并将覃某某房屋一楼南面外墙上打钻在公共墙体上的空调出水 孔洞向覃某某房屋方向移动10厘米。

【案件焦点】

洪某某基于违章改建事实引发纠纷提出的诉求是否属于人民法院民事诉讼的受理范围。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市同安区人民法院经审理认为：洪某某、覃某某在未取得规划建设行政许可的情况下，先后对各自的房屋实施改建，对房屋的结构和样貌作出重大改变。洪某某提出的各项诉讼请求所根据的事实均因双方当事人改建房屋的行为而产生，案涉房屋改建部分应由有关行政主管部门依法依规处理。双方当事人对案涉房屋私自改建部分所主张的利益，缺乏法律依据，不属于法律

所要保护的民事权利范畴，因此，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当裁定驳回起诉。

福建省厦门市同安区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项、第一百五十七条规定，裁定如下：

驳回洪某某的起诉。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审裁定已经生效。

【法官后语】

相邻权是一种从属性权利，从属于所有权或使用权，不能独立存在，违章建筑因对建筑物不享有所有权，故其能否以相邻利益被侵害主张相应权利存在疑问。

司法实践中，因一方的违章建筑侵害到另一方不动产权利引起的相邻关系纠纷是否应由人民法院受理存在争议，主要观点有两种：第一种观点认为，当事人主张认定违章建筑，从而要求拆除的，人民法院不予受理。因为民法调整的相邻关系是为了对相邻不动产所有权或使用权进行适当限制或扩展，以谋取相邻各方利益满足的必要。违章建筑因其违法性，建造人不可能对违章建筑享有合法的权利，不可能产生所有权，也不能取得使用权，其建造人或实际使用人不能成为相邻关系的主体。故，因违章建筑引起的相邻权纠纷，应当由行政部门先行处理，这是保证当事人诉权实现的需要，法院应当裁定不予受理。第二种观点认为，建筑物是否违建与相邻权被侵害是两个法律问题，分属不同法律调整。建筑物毗邻各方当事人享有的相邻权不以建筑物合法为前提，在建筑物未被有关部门依法认定为违法建筑并合法拆除前，其占有建筑的事实状态及居住权应受法律保护，在相邻权被侵害时，占有人仍可主张相应权利，但是该种相邻权因建筑物本身的违法性而受到一定限制，如权利人不能要求对方恢复原状（替代性的可以要求对方赔偿损失）。因此，当事人以享有违法建筑相邻权为由提起诉讼属于民事侵权范畴，人民法院应当依法受理以维护占有人的占有利益，与对方建筑违法与否无关，此类纠纷人民法院应予受理。

上述观点涉及的事实是一方的违章建筑妨害相邻方不动产权益引起的相邻关系纠纷。而本案中，双方的房屋均系违章改建，争议产生的原因系因一方的违章改建部分影响到另一方的违章改建部分的使用，属于自己的违章建筑受到他人违章建筑的妨害而引起的相邻关系纠纷。就本案的具体情况来看，笔者支持上述第一种意见，认为因双方的违章建筑引起的相邻关系纠纷，不属于人民法院的受理范围，应当裁定不予受理，理由如下。

1. 相邻关系纠纷是因不动产物权引发的物权纠纷类型。不动产相邻权的实质是对不动产相邻各方行使不动产所有权或使用权的合理延伸或必要限制。不

动产相邻权是由法律所赋予的，它对相邻各方所有权或使用权的延伸和限制是法律所允许的，是有关各方的法定权利和义务。法律并未对违章建筑进行定义，通常情况下，违章建筑是指违反《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规规定而动工建设的房屋及设施。违章建筑危害了法律所保护的社会秩序，给社会生活带来了消极影响。法律不保护非法权益，对不动产享有合法物权是主张相邻权的基础，而如果主张相邻权的权利基础本身并不合法，则违反了法律不保护非法权益的原则。

2. 由行政部门先行处理的做法，是保证当事人诉讼权利实现的需要。改建房屋是否属于违章建筑，从程序上来看，关键在于行为人有没有取得规划行政部门的许可。虽然本案已经查明被告的改建属于私自改建，未取得规划部门的许可，但根据法治的原则，只有规划行政部门确认其改建行为违法并作出有关决定后，才能按照法律规定进行处理。这不仅是行政机关职权行使的体现，也是出于保证当事人诉讼权利实现的需要。因为先由行政机关依职权作出处理决定，行政相对人若不服可就该行政行为提出行政复议，进而提出行政诉讼，由司法机关审查行政行为的合法性，以此保护行政相对人的合法权益；如果直接由法院作出裁决的话，当事人无法通过行政复议和诉讼来保护自己的合法权利。

3. 民法调整相邻关系是为了对相邻不动产所有权或使用权进行适当限制或扩展，以谋取相邻各方利益满足的必要。根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。因此，行政机关负有认定和处理违章建筑的职权，对违章建筑的认定和处理不属于人民法院的主管范围，应先由相关行政机关处理当事人一方或双方的违章改建问题，这是行政机关与司法机关主管职权划分的实际体现。人民法院应避免通过司法程序代行行政职权而直接认定和处理违法建筑。

4. 从原告的诉讼主张和现实状况来看, 本案的根本起因: 一是双方当事人均违反城市规划管理, 超出规划许可范围改建各自的房屋, 给相邻方造成妨碍; 二是双方当事人均过度追求各自住宅房的商业价值, 给对方造成妨碍的同时, 还要求对方给予超出必要限度的便利。如果双方当事人在主张自己的相邻权利之前, 先行将自己的不动产恢复到规划许可的范围和用途, 本案的纠纷就不会产生。所以本案纠纷的实质还是属于执行规划许可的范畴, 不属于人民法院民事案件的受案范围。

编写人: 福建省厦门市同安区人民法院 林霞玲

绿化利益与业主相邻权益冲突时的法律适用

—— 张某某诉杜某相邻关系案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终6830号民事裁定书

2. 案由: 相邻关系纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某某

被告(上诉人): 杜某

【基本案情】

张某某系上海市浦东新区某路某弄×号30A室房屋权利人, 杜某是×号10A室(以下简称10A室)房屋权利人, 二人系上下楼邻居。近年来, 因10A室房屋南侧的树木影响邻居通风、采光并存在安全隐患, 导致相邻关系不睦。

2022年9月5日，杜某妻子钱某出具《放弃所有权（包括管理权在内的其他一切权利）声明书》，内容包括：本人杜某知位于10A 室南侧的9棵高大树木已对邻居的通风采光造成影响且存在安全隐患，作为上述树木的栽种者，放弃上述树木的所有权（包括管理权在内的其他一切权利）的任何主张和权利要求，并交由相关部门全权处置。

某村第三居民委员会于2022年9月14日公告《关于将某弄5号10A 室南侧9棵高大树木纳入小区公共绿化管理居民管理意见征询结果》，内容包括：关于将该9棵高大树木纳入小区公共绿化管理居民管理的意见征询结果如下，总共发出25张征询单，实收25张征询单，共计192户192票，其中同意3票、不同意150票、无效（空白、只打钩不签名等）35票。张某某对该征询结果无异议。杜某认为该事项不属于业主共同决定的事项，所以该征询不合法，不具备法律效力，而且案涉树木属于业主共有的，不需要征询就属于小区公共绿化管理，管理方应当是小区物业公司；杜某以已放弃所有权、反对毁绿等为由拒绝承担责任，因此张某某诉至法院，请求法院判决杜某移除树木。

关于案涉9棵树木，杜某自认7棵青桐树是由杜某亲属种植，因其中1棵已经截断，未纳入诉讼请求范围。

【案件焦点】

业主相邻权与绿化利益出现冲突时如何处理。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求妨害或者消除危险。本案中，杜某房屋南侧的案涉树木因树龄较长，树木高大，落叶较多，距离南侧墙体较近，影响了张某某正常生活，且存在一定的安全隐患。杜某作为其中6棵青桐树的实际管理人，负有管理责任。杜某关于其已弃权、树木属于业主共有的抗辩意见，于法无据，不予采信。根据案涉青桐树实际生长情况，并结合绿化技术指导部

门的相关意见，杜某应将案涉青桐树移除以排除妨害、维护相邻关系，避免更大损失的发生。关于张某某主张的误工费，根据本案纠纷处理及举证情况，法院酌定300元。关于张某某主张的应当移除的香樟树和冬青树，因无证据显示为杜某种植，不予支持。

上海市浦东新区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第二百八十八条规定，判决如下：

一、杜某应于本判决生效之日起三十日内移除10A室房屋南侧的6棵青桐树；

二、杜某应于本判决生效之日起十日内赔偿张某某误工费300元；

三、驳回张某某的其余诉讼请求。

杜某不服一审判决，提起上诉，后在二审审理期间提出撤回上诉的请求，上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定，裁定如下：

准许上诉人杜某撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

【法官后语】

本案系一起业主在住宅小区自行种植林木引发的相邻关系纠纷，争议焦点体现为绿化与业主个体利益的平衡保护，审理难点就在于相邻关系和谐与绿化保护的平衡。

首先，绿化是建立在生态环境考核、城乡规划、树种择别等合理规划上的科学布局，而相邻关系重在保护居住的安全、便利、通风、采光等要素，其中安全更是应被优先考虑保障的因素。本案中，案涉树木经过20余年的生长，树木已长至约10米高，与4层楼楼顶相当，主干离临近住宅仅约2米，有的树冠枝杈已触及4楼阳台。附近居民均反映台风季节存在树枝掉落造成安全隐患、树枝击打门窗玻璃、树根生长破坏地基、果实落地后致地面打滑等情况，均要求迁移或砍伐，至少也应回缩修剪。因此，案涉树木已严重影响居民居住安宁与安全。

其次，树木的修剪、迁移或砍伐均需要遵循相应技术规范，并按照当地如

二、所有权纠纷 237

《上海市绿化条例》履行报备手续，法院裁判应注意与绿化管理法律法规及相关技术要求的衔接；此外，因绿化问题涉及小区公共事务，法院应综合考虑基层自治组织及居民的意见，尝试能否首先以业主自治作为解纷路径。本案审理中，法院主动向属地城运部门、12345市民服务热线、绿化部门等了解相关情